

Публичный договор оферты по оказанию информационно консультационных услуг

г. Самара

1. Общие положения:

1.1. Гражданин Российской Федерации Варганова Наталья Юрьевна, зарегистрированная как плательщик налога на профессиональный доход, именуемая в дальнейшем Исполнитель, размещает настоящую публичную оферту об оказании информационно консультационных услуг, представленных на сайте Исполнителя.

1.2. В соответствии со ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) данный договор является публичной офертой и в случае произведения физическим или юридическим лицом изложенных ниже действий, осуществляется полное и безоговорочное принятие (акцепт) условий настоящей публичной оферты:

- заполнение и отправка заявки на сайте Исполнителя;
- отправка Исполнителю заявки на консультацию;
- отправка вопроса Исполнителю с целью получить консультацию;
- оплата любой услуги Исполнителя.

В соответствии со ст. 438 ГК РФ оплата услуг Исполнителя является акцептом оферты, что считается равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в оферте.

1.3. На основании вышеизложенного внимательно ознакомьтесь с текстом настоящей публичной оферты и если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, вам предлагается заключить индивидуальный договор на оказание услуг или отказаться от услуг, предоставляемых Исполнителем.

2. Определения и Термины

Для целей настоящей публичной оферты применяются следующие основные определения и термины:

2.1. *Оферта* - публичное предложение Исполнителя по оказанию информационно консультационных услуг психологического характера, адресованное любому физическому лицу или юридическому лицу, заключить с ним договор оказания услуг (далее Договор) на условиях, содержащиеся в Договоре, включая все его приложения.

2.2. *Заказчик* - физическое лицо или юридическое лицо, заключившее с Исполнителем Договор на условиях, содержащихся в настоящей публичной оферте.

2.3. *Акцепт* - полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора.

2.4. *Услуга* - единовременный акт оказания Заказчику услуги, выражающийся в проведении платной консультаций в течении одной сессии гипноза или одной сессии гипноза со слипером, по заявке Заказчика.

2.5. *Одна сессия гипноза* - оказание услуги разовой гипнотической сессии продолжительностью от 120 до 180 минут.

2.6. *Одна сессия гипноза со слипером* - оказание услуги разовой гипнотической сессии с получением информации из морфогенетического поля (концепция Берта Хеллингера), продолжительностью 120 минут. Применяется в работе с детьми и подростками до 18 лет или по желанию Заказчика.

2.7. *Слипер* - специально обученный человек, при помощи которого осуществляется проникновение в сознание человека, после устного разрешения человека на это проникновение, для исследования прошлого с целью анализа и изменения.

3. Предмет договора публичной оферты

3.1. Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги, в соответствии с действующим прейскурантом цен, опубликованных на сайте Исполнителя.

3.2. Услуги оказываются Заказчику по взаимному согласию сторон очно по адресу: г. Самара, ул. Антонова Овсенко, д. 53а, каб. 8 или дистанционной форме, в том числе с использованием дистанционных технологий.

3.3. Заказчик производит оплату, а Исполнитель оказывает услуги, в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.4. Настоящий Договор является официальным документом Исполнителя и неотъемлемой частью публичной Оферты. Действующая версия настоящего договора размещена на сайте Исполнителя <https://yggdrasil-ko.ru>

4. Оформление заказа

4.1. Заказ Услуги осуществляется Заказчиком через сайт <https://yggdrasil-ko.ru>, по телефону, через социальные сети ВКонтакте, Telegramm.

4.2. Исполнитель не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Заказчиком при оформлении Заказа.

4.3. Заказчик несёт ответственность за достоверность предоставленной информации при оформлении Заказа.

5. Сроки оказания Услуги

5.1. Срок оказания Услуги оговаривается с Заказчиком индивидуально.

5.2. Услуга считается оказанной в случае состоявшейся встречи с участием Заказчика и Исполнителя, в течение оговоренного ранее времени.

5.3. В случае предоставления Заказчиком недостоверной информации о его контактных данных, Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее оказание Услуги.

6. Порядок оплаты Услуги

6.1. Оплата всех услуг по настоящему Договору осуществляется в виде:

- 50% предоплаты не позднее, чем за 48 часов до начала оказания услуг, в порядке, устанавливаемом настоящим Договором и 50% после проведения сессии при очной работе;
- 100% предоплаты не позднее чем за 48 часов при работе онлайн.

6.2. Моментом оплаты считается поступление средств на расчетный счет Исполнителя.

6.3. Оплата Услуг осуществляется путем безналичного расчета с помощью банковского перевода (перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя).

6.4. Стоимость Услуг соответствует стоимости услуг, указанной на сайте <https://yggdrasil-ko.ru>, или установленной по взаимному согласию Заказчика и Исполнителя. Реквизиты для оплаты Услуг полностью указаны в п. 12 настоящего Договора.

6.5. При безналичной форме оплаты Заказчик самостоятельно оплачивает услуги банков, связанные с перечислением денежных средств на счет Исполнителя.

6.6. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей.

7. Порядок оказания Услуги

7.1. Заказчик оплачивает Услугу в соответствии с п. 6 настоящего Договора.

7.2. При безналичной форме оплаты Заказчик сообщает Исполнителю данные о произведенной оплате (копия чека).

7.3. Исполнитель имеет право отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае, если:

- Заказчик состоит на учете в психоневрологическом диспансере;
- нарушаются уголовные или этические нормы;
- присутствуют временные организационные причины.

В любом случае Исполнитель сообщает Заказчику о готовности работать с его ситуацией.

7.4. Услуги оказываются в объеме, соответствующем сумме оплаты.

7.5. Обязательства сторон считаются исполненными надлежащим образом после оказания Заказчику Услуг в объеме, соответствующем сумме их оплаты.

7.6. Исполнитель не несет ответственности, как перед Заказчиком, так и перед третьими лицами, за качество и последствия оказанных Заказчику услуг и не возвращает внесенной оплаты в случае, если Заказчик скрыл от Исполнителя то, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере, а также утаил, или искажил иную информацию, необходимую Исполнителю для качественного оказания Услуг.

7.7. Заказчик и Исполнитель согласовывают время и дату оказания Услуг. Время оказания услуг для жителей Самарской области согласовывается по Самарскому времени, для жителей других регионов по Московскому времени.

7.8. Опоздание Заказчика сокращает время предоставления Услуг, но Услуги оплачиваются полностью.

7.9. В случае завершения работы по инициативе Заказчика, стоимость Услуги рассчитывается без учёта скидки за приобретение нескольких сеансов сразу и оставшиеся средства возвращаются на счёт Заказчика.

8. Права, обязанности и ответственность сторон Договора

8.1. Исполнитель обязан:

- а) Оказать указанные Услуги в соответствии с пунктами настоящего Договора.
- б) Оказывать Услуги в сроки согласно согласованному расписанию. В случае изменения времени назначенной консультации Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика не позднее, чем за сутки до начала назначенной консультации.
- в) Сохранять анонимность консультирования и передачу информации третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.2. Исполнитель вправе:

- а) Использовать материалы, полученные в результате оказания Услуг, в методических целях, в качестве примеров психологической работы, фрагментарно, без указания имен и данных Клиента.
- б) Прекратить оказание Услуг Заказчику в случае неуважительного общения Заказчика с Исполнителем, сокрытия факта состояния на учете в психоневрологическом диспансере, несвоевременной оплаты консультаций, появления на консультации в нетрезвом состоянии и других причин, которые Исполнитель посчитает достаточными для прекращения работы.

8.3. Заказчик обязан:

- а) Оплатить Услуги в соответствии с пунктами настоящего Договора.
- б) Выполнять рекомендации Исполнителя в соответствии с условиями работы Исполнителя. Условия для выполнения Услуг Исполнителем предполагают со стороны Заказчика:
 - подробное, детальное описание ситуации, обстоятельств, своего состояния, ощущений, переживаний;
 - ясные, прямые и искренние ответы на задаваемые Исполнителем вопросы;
 - выполнение домашних заданий, связанных с разрешением проблемной ситуации Заказчика.
- в) Сообщить Исполнителю о переносе или отмене консультации не позднее чем за сутки до назначенного времени приема.

8.4. Заказчик вправе:

- а) Получать от Исполнителя оказание услуг в объеме и количествах, соответствующих условиям настоящего Договора.
- б) В случае отказа Исполнителя от выполнения Договора потребовать от Исполнителя возвращения предоплаты за еще не проведенную (не начатую) консультацию или курс консультаций.

9. Результат интеллектуальной деятельности

9.1. Все информационные материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику в процессе оказания услуг, являются результатом интеллектуальной деятельности, исключительное авторское право, в том числе смежные с авторским права принадлежат Исполнителю.

9.2. За любое использование результатов интеллектуальной деятельности Исполнителя в виде распространения, переработки, копирования, предоставления доступа к таким материалам третьим лицам без письменного согласия Исполнителя Заказчик обязуется уплатить штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай распространения, переработки, копирования, предоставления доступа к материалам третьим лицам. Штраф уплачивается Заказчиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения им соответствующего требования Исполнителя.

10. Обработка персональных данных

10.1. Персональные данные Заказчика обрабатываются в соответствии с Федеральным Законом «О персональных данных» № 152-ФЗ. При регистрации на Сайте Заказчик предоставляет следующую информацию: фамилия, имя, контактный номер телефона.

10.2. Предоставляя свои персональные данные Исполнителю, Заказчик соглашается на их обработку Исполнителем, в том числе в целях выполнения Исполнителем обязательств перед Заказчиком в рамках настоящей оферты, продвижения Исполнителем товаров и услуг, проведения опросов, контроля результатов маркетинговых акций, клиентской поддержки, проведение розыгрышей призов среди Заказчиков, контроля удовлетворенности Заказчика, а также качества услуг, оказываемых Исполнителем.

10.3. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых Исполнителем с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

10.4. Оставляя Исполнителю отзывы (в любой форме), Заказчик дает согласие на использование Исполнителем этих отзывов с целью продвижения и рекламы своих услуг.

10.5. Исполнитель вправе использовать технологию «cookies». Заказчик настоящим дает согласие на сбор, анализ и использование cookies, в том числе третьими лицами для целей формирования статистики и оптимизации рекламных сообщений.

10.6. Исполнитель не несет ответственности за сведения, предоставленные Заказчиком на Сайте в общедоступной форме.

11. Прочие условия

11.1. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Оферты становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Оферты обязательны для Сторон в течение срока действия Оферты.

11.2. Оформленная Заказчиком Заявка, которая заполняется на сайте Исполнителя, является неотъемлемой частью настоящей оферты.

11.3. Заказчик подтверждает, что все условия настоящей оферты ему ясны, и он принимает их безусловно и в полном объеме.

11.4. Настоящая оферта действует на территории всех стран мира, и в интерактивной информационной сети Интернет.

11.5. Споры и претензии по данному Договору регулируются путем переговоров, при невозможности разрешения споров и разногласий, они подлежат урегулированию в суде по месту нахождения Исполнителя.

12. Реквизиты Исполнителя

Варганова Наталья Юрьевна

Зарегистрирована как плательщик налога на профессиональный доход

Оплата по номеру телефона +7 903-319-27-55 Сбербанк

Адрес кабинета:

г. Самара, ул. Антонова Овсенко, д. 53А, каб.8

Электронный адрес: n.varg4nova@yandex.ru